

Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 2Cob/35/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111220136
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 10. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD.
ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7111220136.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci navrhovateľa: Y. A. Y. N. s.r.o., so sídlom D. cesta XXXX/XA, XXX XX Y., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného: Y. - T., s.r.o., so sídlom T. XX, XXX XX U., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: R. X., s miestom podnikania J. 3, XXX XX X. - Y. L., IČO: XX XXX XXX, v konaní o zaplatenie 34.885,39 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 19.6.2014 č.k. 27Cb/169/2011-298, v znení opravného uznesenia zo dňa 12.1.2015, č.k. 27Cb/169/2011-330 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 599,55 eur na účet právneho zástupcu do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním napadnutým rozsudkom súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 34.885,39 eur s úrokmi z omeškania 0,05 % denne zo sumy 1.516,- eur od 2.7.2010 do zaplatenia, zo sumy 1.506,- eur od 2.6.2010 do zaplatenia, zo sumy 1.506,- eur od 2.7.2010 do zaplatenia, zo sumy 1.498,- eur od 2.6.2010 do zaplatenia, zo sumy 1.498,- eur od 2.7.2010 do zaplatenia zo sumy 26.554,35 eur od 5.10.2010 do zaplatenia zo sumy 628,54 eur od 3.11.2010 do zaplatenia, zo sumy 178,50 eur od 15.7.2010 do zaplatenia.

Ďalej zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu 0,025 % denne zo sumy 1.516,- eur od 2.7.2010 do zaplatenia, zo sumy 1.506,- eur od 2.6.2010 do zaplatenia, zo sumy 1.506,- eur od 2.7.2010 do zaplatenia, zo sumy 1.498,- eur od 2.6.2010 do zaplatenia, zo sumy 1.498,- eur od 2.4.2010 do zaplatenia do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku s tým, že o trovách konania súd rozhodne do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca podanou žalobou zo dňa 28.7.2011 sa domáhal voči žalovanému zaplatenia 34.885,39 EUR s prísl.. Dôvodil, že žalobca ako leasingový prenajímateľ na jednej strane so žalovaným ako leasingovým nájomcom na strane druhej uzavreli zmluvy o finančnom prenájme s následnou kúpou prenajatej veci, dňa 27.12.2006 zmluvu č. Y./XXX/XXXXXX, dňa 28.6.2007 zmluvu č. Y./XXX/XXXXXX, dňa 26.7.2007 zmluvu č. Y./XXX/XXXXXX, dňa 26.7.2007 zmluvu č. Y./XXX/XXXXXX. Predmetom zmlúv bol finančný prenájom motorových vozidiel a neoddeliteľnou súčasťou zmlúv boli aj všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu (leasingu hnuteľnosti). Žalovaný sa zaviazal zaplatiť žalobcovi počet a výšku splátok podľa zmlúv. Neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy bol aj splátkový kalendár s presným rozpisom jednotlivých splátok s uvedením výšky splátky, dátumu splátky a s uvedením iných skutočností týkajúcich sa mesačných splátok. Poukázal nato, že splátka nájomného

sa považuje za zaplatenú riadne a včas, ak je vo výške stanovenej splátkovým kalendárom, pripísaná na bankový účet prenajímateľa najneskôr v deň určený splátkovým kalendárom ako deň splatnosti nájomného, pričom žalovaný si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv neplnil, t.j. neplatil žalobcovi leasingové splátky riadne a včas v zmysle zmluvy na základe podpísaného splátkového kalendára. Konkrétne žalovaný žalobcovi neuhradil v každej z vyššie uvedených zmlúv splátky nájomného a to pri zmluve č. Y./XXX/XXXXXX splátku s poradovým číslom 43 splatnú 1.7.2010 vo výške 1.516,- EUR. Pri zmluve č. Y./XXX/XXXXXX splátku s poradovým číslom 36 splatnú 1.6.2010 vo výške 1.506,- EUR, splátku s poradovým číslom 37 splatnú 1.7.2010 vo výške 1.506,- EUR. Pri zmluve číslo Y./XXX/XXXXXX splátku s poradovým číslom 28 splatnú 1.6.2010 vo výške 1.498,- EUR a splátku s poradovým číslom 29 splatnú 1.7.2010 vo výške 1.498,- EUR. Vzhľadom k tomu, že žalovaný bol v omeškaní so splatením splátok nájomného viac ako 30 dní po lehote splatnosti vypovedal žalobca žalovanému dňa 30.7.2010 zmluvy. Výpoveď zmlúv zaslaná žalovanému sa vrátila ako neprevzatá v odbernej lehote. Ukončenie zmluvy Y./XXX/XXXXXX došlo na základe písomnej žiadosti žalovaného dňa 19.7.2010. Dňa 22.9.2010 zaslal žalovanému vypořádanie predčasne ukončenej zmluvy, ktorého prílohu tvoril protokol o likvidácii predčasne ukončenej leasingovej zmluvy č. Y./XXX/XXXXXX spolu s faktúrou, ktorou sa žalovanému fakturovala náhrada škody, ktorá bola spôsobená žalobcovi porušením zmluvy zo strany žalovaného a to v zmysle bodu 9.3 VOP, t.j. faktúra č. K vystavená dňa 20.9.,2010, splatná 4.10.2010 znejúca na sumu 26.554,35 EUR. Dňa 19.10.2010 zaslal žalobca žalovanému vypořádanie predčasne ukončenej zmluvy, ktorého prílohu tvoril protokol o likvidácii predčasne ukončenej leasingovej zmluvy číslo SSKNP/XXX/XXXXXX spolu s faktúrou ktorou žalovanému fakturoval náhradu škody ktorá bola spôsobená žalobcovi porušením zmluvy v zmysle bodu 9.3.VOP t.j. faktúra č. K vystavená 19.10.2010 splatná 2.11.2010 znejúca na sumu 628,54 EUR a faktúru č.G ktorou bol vyfakturovaný administratívny poplatok za zmenu leasingových zmlúv č. Y./XXX/XXXXXX, Y./XXX/XXXXXX, Y./XXX/XXXXXX 3x50,- EUR + DPH 178,50 EUR. Tvrdil, že podľa bodu 12.4 VZP ukončenie leasingovej zmluvy prenajímateľom nezbavuje nájomcu povinnosti uhradiť prenajímateľovi všetky nezaplatené splátky nájomného za dobu, na ktorú bola leasingová zmluva uzatvorená. Úroky z omeškania, náklady spojené so zabavením predmetu leasingu, administratívne náklady prenajímateľa spojené s predčasným ukončením leasingovej zmluvy, výdavky spojené s opravou vozidla, ušlý zisk, akékoľvek ďalšie výdavky prenajímateľa spojené s ukončením leasingovej zmluvy.

Žalovaný tvrdil, že v návrhu žalobcom uplatnený nárok v ním uplatnenej výške kvalifikuje ako nedôvodný a nemajúci oporu v skutkovom a právnom stave a to tak v časti istiny aj v časti žalobcom uplatňovanej zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania. Namietal právny základ, výšku údajnej škody spôsobenej porušením zmluvy z jeho strany vyfakturovanej faktúrou č. K zo dňa 20.9.2010 na sumu 26.554,35 EUR a faktúry č. K zo dňa 19.10.2010 na sumu 628,54 EUR. Namietal tiež základ a výšku administratívneho poplatku za zmenu leasingovej zmluvy vyfakturovanej faktúrou G zo dňa 30.6.2010 na sumu 178,50 EUR.

Dňa 11.1.2008 spoločnosť Scania A. O. N., spol. s r.o., so sídlom O. XXX, XXX XX N. u R., A. republika, Z.: XX XXX XXX, ako zriaďovateľ organizačnej zložky Y. A. CZ, spol. s r.o. - organizačná zložka Y., so sídlom R. XX, XXX XX U., Z.: XX XXX XXX rozhodla, že spoločnosť Y. OZ sa ako podnik stala predmetom nepeňažného vkladu vo novozaloženej spoločnosti Y. A. Y. N. s.r.o., so sídlom R. XX, XXX XX U., IČO: XX XXX XXX, a to ku dňu 1.3.2008. Jediným spoločníkom žalobcu je spoločnosť Y. A. O. N., spol. s r.o.. Na základe uvedeného všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo všetkých zmlúv uzavretých medzi Y. OZ alebo týkajúcich sa Y. OZ boli prevedené na žalobcu. Žalobca sa stal zmluvnou stranou a v plnom rozsahu nahradil Y. OZ v súlade so všetkými právami, ktoré boli medzi Y. OZ a žalovaným uzavreté.

Dňa 27.12.2006 uzavrel žalobca ako leasingový prenajímateľ na jednej strane so žalovaným ako leasingovým nájomcom na druhej strane zmluvu o finančnom prenájme s následnou kúpou prenajímateľa hnuteľnosti č. Y./XXX/XXXXXX a predmetom leasingu bolo motorové vozidlo Scania R XXX LA XxX J.. Doba prenájmu bola dohodnutá na 60 mesiacov, obstarávacia cena predmetu leasingu bez DPH 68.900,- EUR. Nulťá zvýšená splátka 4.100,- EUR a ďalšie splátky po 1.516,- EUR.

Dňa 28.6.2007 uzavrel žalobca so žalovaným leasingovú zmluvu č. Y./XXX/XXXXXX, predmetom ktorej bolo motorové vozidlo Scania R 420 LA 4x2 MNA Highline Euro4, doba prenájmu bola dohodnutá na 60 mesiacov, obstarávacia cena predmetu leasingu 82.400,- EUR, nulťá - zvýšená splátka 5.949,- EUR a ďalšie splátky po 1.506,- EUR.

Dňa 25.2.2008 uzatvoril žalobca so žalovaným leasingovú zmluvu č. Y./XXX/XXXXXXX, predmetom ktorej bolo motorové vozidlo Y. R XXX LA XxX J. F. P obstarávacia cena 84.500,- EUR doba prenájmu bola dohodnutá na 60 mesiacov a zvýšená prvá splátka 5.028,- EUR a ďalšie splátky po X.XXX,- EUR.

Dňa 26.7.2007 uzatvoril žalobca so žalovaným leasingovú zmluvu č. SSKNP/XXX/XXXXXXX, predmetom ktorého nájmu bolo motorové vozidlo náves G. NV XX.XX, obstarávacia cena XXX.XXX,- Sk na dobu nájmu 48 mesiacov, zvýšená nultá splátka vrátane DPH 37.783,- Sk a ďalšie splátky po 1.000,- Sk.

Neoddeliteľnou súčasťou leasingových zmlúv boli aj Všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu leasingu nehnuteľností a splátkový kalendár s presným rozpisom jednotlivých splátok, uvedením výšky splátky, dátumu splátky a iné skutočnosti týkajúce sa splátok, protokol o prevzatí predmetu leasingu.

Žalovaný ako leasingový nájomca povinnosti vyplývajúce zo zmlúv neplnil, t.j. neplatil dohodnuté leasingové splátky riadne a včas v zmysle podpísaného splátkového kalendára.

Pri zmluve č. Y./XXX/XXXXXXX neuhradil splátku s poradovým číslom 43 splatnú 1.7.2010 vo výške 1.516,- EUR.

Pri zmluve č. Y./XXX/XXXXXXX neuhradil splátku s poradovým číslom 36 splatnú 1.6.2010 vo výške 1.506,- EUR a splátku s poradovým číslom 37 splatnú 1.7.2010 vo výške 1.506,- EUR.

Pri zmluve č. Y./XXX/XXXXXXX neuhradil splátku s poradovým číslom 28 splatnú 1.6.2010 vo výške 1.498,- EUR a splátku s poradovým číslom 29 splatnú 1.7.2010 vo výške 1.498,- EUR.

Vzhľadom k tomu, že žalovaný neuhrádzal dohodnuté splátky bol v omeškaní s platením splátok, žalobca oznámil žalovanému listom zo dňa 30.7.2010, že zmluvy Y./XXX/XXXXXXX, Y./XXX/XXXXXXX vypovedá.

K ukončeniu zmluvy č. SEUTN/XXX/XXXXXXX došlo na základe písomnej žiadosti žalovaného adresovanej žalobcovi dňa 19.7.2010, nakoľko na predmete leasingu došlo k totálnej škode.

Žalobca si uplatnil nedoplatok na splátkach v celkovej výške 7.524,- EUR s úrokmi z omeškania a zmluvnou pokutou a náhradu škody.

Jednotlivé žalobcom uplatnené sumy pozostávajú z faktúry č. K vystavená dňa 20.9.2010, splatná 4.10.2010, znejúca na sumu 26.554,35 EUR, ktorou faktúrou žalobca vyfakturoval žalovanému spôsobenú škodu žalobcovi porušením zmluvy v zmysle bodu 9.3 VOP. Vyfakturovaná suma predstavuje úroky z nezaplatených leasingových splátok 8.705,33 EUR a stratu z predaja vozidla 17.849,02 EUR.

Faktúry č. K zo dňa 19.10.2010, ktorou vyfakturoval žalobca žalovanému náhradu škody v zmysle čl. 9 ods. 9.3 Všeobecných zmluvných podmienok finančného prenájmu /leasingu/ hnutelnosti z predčasne ukončenej leasingovej zmluvy SSKNP/XXX/XXXXXXX úroky z nezaplatených leasingových splátok 209,95 EUR, strata z predaja vozidla 418,59 EUR v celkovej výške 628,54 EUR.

Faktúry číslo G zo dňa 30.6.2010, ktorou vyfakturoval žalobca žalovanému administratívny poplatok za zmenu leasingovej zmluvy č. Y./XXX/XXXXXXX, Y./XXX/XXXXXXX, Y./XXX/XXXXXXX spolu s DPH vo výške 178,50 EUR.

Predmetnými leasingovými zmluvami č. Y./XXX/XXXXXXX, Y./XXX/XXXXXXX, SEUTN/XXX/XXXXXXX, Y./XXX/XXXXXXX bolo súdu jednoznačne preukázané, že právny vzťah medzi žalobcom a žalovaným vznikol na základe takto uzavretých zmlúv. Žalovaný nepoprel, že leasingové zmluvy podpísal, rovnako aj protokol o prevzatí vozidla, keď došlo k prevzatiu predmetu leasingu, čo preukazuje, že predmet leasingu prevzal a potvrdil to svojim podpisom na preberacom protokole. Uznal že mal aj nejaké podližnosti v súvislosti so splátkovým kalendárom. Namietal, že žalobca bez toho aby ho vyzval odpredal vozidla za nízku cenu a napriek tomu, že bol dohodnutý s pánom Bajusom, že leasing prevezme.

Podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.

Podľa ust. § 300 Obchodného zákonníka, okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu.

Podľa ust. § 301 Obchodného zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú s vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl..

Podľa ust. § 365 Obchodného zákonníka dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

Podľa ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve.

Vychádzajúc z výsledkov vykonaného dokazovania, mal súd za nesporne preukázané, že žalobca so žalovaným platne uzatvorili leasingové zmluvy dňa 27.12.2006 č. Y./XXX/XXXXXX, dňa XX.X.XXXX Y./XXX/XXXXXX, dňa 22.5.2008 SEUTN/XXX/XXXXXX a 26.7.2007 SSKNP/XXX/XXXXXX. Žalovanému bol predmet leasingu riadne odovzdaný o čom svedčí podpísaný protokol o prevzatí vozidiel. Žalovaný v rozpore so zmluvne dohodnutými podmienkami neplatil dohodnuté mesačné leasingové splátky riadne a včas, čím sa dostal do omeškania a žalobca leasingové zmluvy predčasne ukončil ku dňu 30.7.2010. Jednotlivé nároky si žalobca uplatnil v súlade so zmluvne dohodnutými leasingovými ustanoveniami a Všeobecnými zmluvnými podmienkami finančného prenájomu /leasingu/ hnuteľností, ktoré vyfakturoval.

K tvrdeniu žalovaného, že výpoveď zmlúv mu nebola doručená súd poznamenáva, že s pripojenej poštovej obálky nesporne vyplýva, že výpoveď mu bola doručovaná poštou, ktorú zásielku si nevyzdvihol, pričom v zmysle odovzdávajúcich a preberacích protokolov sporné vozidlo odovzdal 30.7.2010, z čoho možno vyvodiť dôvod odobratia vozidiel.

Nárok žalobcu na úhradu neuhradených leasingových splátok ku dňu odstúpenia od leasingových zmlúv v celkovej výške 7.524,- EUR je opodstatnený. Žalobca bol oprávnený vyúčtovať žalovanému všetky do tejto doby splatné nezahrnuté peňažné záväzky /vrátane ich príslušenstva/ a vyplýva to zo Všeobecných zmluvných podmienok bodu 12.4..

Nárok žalobcu vyfakturovaný faktúrou č. G zo dňa 30.6.2010 ako administratívny poplatok za zmenu 3 leasingových zmlúv vo výške 150,- EUR + DPH 28,50 EUR, ako aj nárok žalobcu na úroky z omeškania vyplýva z článku 8.2 Všeobecných zmluvných podmienok finančného prenájomu /leasingu/ hnuteľností, v zmysle ktorého má leasingový prenajímateľ právo požadovať od leasingového nájomcu zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Motorové vozidlo Scania R 420 LA 4x2 MLA Highline Euro 4 /leasingová zmluva Y./XXX/XXXXXX/ bolo odpredané 8.9.2010 za cenu 33.000,- EUR + DPH 6.270,- EUR.

Položka uvedená v článku 9 písmena a/ likvidačného protokolu k zmene v zmluve Y./XXX/XXXXXX pozostáva zo súčtu úrokov všetkých splátok odo dňa uskutočnenia zmluvy až do dňa splatnosti poslednej splátky v zmysle príslušného splátkového kalendára, t.j. súčet kolónky č. 4 v splátkovom kalendári, finančná služba v zmysle splátkového kalendára od splátky splatnej po zabavení predmetu leasingu, t.j. splátky č. 37 až po splátku 85 a teda úroky z nezaplatených leasingových splátok predstavujú sumu 8.705,33 EUR.

Položka uvedená v článku 9 písmena b/ likvidačného protokolu pozostáva z rozdielu medzi súčtom všetkých splátok bez úroku poistenia, t.j. istina od najbližšej splátky po zabavenie vozidla. Splátka 37 až do dňa splatnosti poslednej splátky v zmysle splátkového kalendára a sumou, za ktorú bol odobratý predmet leasingu predaný tretej osobe (faktúra č. K., t.j. rozdiel medzi súčtom kolónky č. 3 v splátkovom

kalendári (podiel obstarávacej ceny) v zmysle splátkového kalendára odo dňa ukončenia zmluvy až do dňa splatnosti poslednej splátky a sumou, za ktorú bol odobratý predmet leasingu predaný tretej osobe. Po zabavení vozidla ostali neuhradené splátky 37 a 66, pričom ich súčet predstavuje sumu 50.849,- EUR od tejto sumy odpočítaná cena, za ktorú došlo k odpredaju vozidla tretej osobe, konkrétne spoločnosti Truck O. s.r.o., t.j. suma 33.000,- EUR. a strata z predaja vozidla predstavuje o sumu 17.849,02 EUR.

Pri zmluve Y. /XXX/XXXXXX úroky z nezaplatených leasingových splátok predstavujú 209,95 EUR a strata z predaja vozidla 418,59 EUR, pričom motorové vozidlo náves ASKO NV 35.29 bolo odpredané 1.10.2010 za cenu 5.225,- EUR.

Nedôvodná je námietka žalovaného spochybňujúca cenu, za ktorú bolo vozidlo predané. Žalobca v konaní preukázal, že vzhľadom na technický stav vozidiel, ktorý bol v tomto roku 2010 predal tretej osobe za cenu 33.000,- EUR a 5.225,- EUR, ktorá cena je zodpovedajúca vtedajšej situácii na trhu s motorovými vozidlami. Žalovaný v konaní nepreukázal, že by predajná cena vozidla v čase podpísania leasingovej zmluvy bola nadhodnotená v čase kedy sa vozidlo predávalo, že by bola cena podhodnotená, a aby príslušné motorové vozidlá bola reálna možnosť odpredať za vyššiu cenu.

V konaní vypočutý svedok Bajus síce uviedol, že mal záujem o splácanie leasingu, avšak okrem jeho tvrdenia vypočutá svedkyňa nepotvrdila, že prejavil aktívny záujem o splácanie leasingu pred odstúpením od zmlúv, pretože žalovaný takýto návrh nepodal písomne.

Pre úplnosť súd poznamenáva, že spôsob ukončenia leasingovej zmluvy nemá žiaden vplyv na právny nárok žalobcu, nakoľko z predložených listinných dôkazov nesporne vyplýva, že žalovaný si riadne neplnil povinnosti, na ktoré sa v zmluve zaviazal, t.j. riadne neplatil dohodnuté splátky, zostal v omeškaní so splatením jednej splátky a preto žalobcovi vzniklo právo odstúpiť od zmluvy a požadovať okrem úhrady splatného peňažného záväzku tiež úhradu rozdielu medzi výnosom z predaja a jeho zostatkovou cenou. Tým, že žalobca predal predmet leasingu v čo najkratšom čase, možno považovať za úmysel čo najmenšieho zaťaženia leasingového nájomcu. V konaní nebolo preukázané, aby žalobcovi sa podarilo prediť predmet leasingu za vyššiu cenu.

Súd v zmysle ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka využil moderačné právo a znížil zmluvnú pokutu z dôvodu jej neprimeranosti a časového neobmedzenia by mohla viesť k neprimeranému zisku a vo vzťahu k žalovanému by došlo k neprimeranému hospodárskemu poškodeniu. Súd preto zvážil všetky okolnosti tohto prípadu a priznal žalobcovi zmluvnú pokutu v sume 0,025 % denne z istiny, t.j. znížil ju na 1.

O trovách konania súd rozhodne v zmysle § 151 ods. 3 O.s.p. do 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia.

Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný.

Odvolanie odôvodnil tým, že sumu priznanú prvostupňovým súdom kvalifikuje ako nedôvodnú a nemajúcu oporu v skutkovom a právnom stave, a to tak v časti istiny, ako aj v časti príslušenstva.

Predmet leasingu bol žalobcom odpredaný ešte pred účinnosťou výpovede leasingových zmlúv. Žalovaný sa o výpovedi zmluvného vzťahu dozvedel až dorúčením platobného rozkazu v predmetnej veci.

Žalovaný naďalej namieta výšku sumy 33.000,- eur (fa č. K za ktorú žalobca odpredal ťahač, resp. výšku sumy 5.225,- eur, za ktorú odpredal náves. Uvedené ceny rozhodne nezodpovedajú všeobecným cenám motorových vozidiel v relevantnom čase a priestore. Aj krátkosť času od odobratia vozidla do jeho predaja tretej osobe zakladajú vážne pochybnosti o úprimnom záujme žalobcu odpredať predmety leasingu za najvyššiu možnú cenu, a teda minimalizovať škodu.

Údajná snaha žalobcu minimalizovať údajnú škodu je priamo vyvrátená jeho neochotou umožniť žalovanému postúpenie leasingu na konkrétnu tretiu osobu (svedok S. U.), čo žalovaný opakovane navrhoval, čím by došlo k riadnemu splácaniu všetkých splátok leasingu a žalobcovi by nemohla vzniknúť žiadna škoda.

Žalobca nezabezpečil odpredaj vozidiel za všeobecnú (trhovú) cenu, ani neumožnil postúpenie leasingu na žalovaným tretiu osobu, teda žalobca nevynaložil náležité úsilie, ktoré bolo možné od neho objektívne požadovať za účelom minimalizovania výšky škody.

Žalovaný vyslovuje presvedčenie, že žalobca odpredajom vozidiel za nižšiu ako všeobecnú cenu, resp. neumožnením postúpenia leasingu na tretiu osobu, nereagoval potrebné opatrenia na zmiernenie, resp. minimalizovanie výšky škody. Podľa ust. § 384 ods. 1 Obchodného zákonníka povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti preto navrhuje, aby odvolací súd rozhodol v súlade s petitom odvolania.

Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

Žalobca považuje rozhodnutie Okresného súdu Košice I, sp.zn. 27Cb/169/2011-298 zo dňa 19.6.2014 za správne. Vzhľadom na skutočnosť, že žalovaný v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, pre ktoré by odvolací súd žalobu zamietol, prípadne rozsudok zrušil a vrátil vec na nové konanie, dovoľ si žalobca odvolací súd požiadať, aby rozhodnutie Okresného súdu Košice I, 27Cb/169/2011-298 zo dňa 19.6.2014 potvrdil a priznal žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 599,55 eur.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal včas (§ 201 O.s.p.) účastník konania (§ 204 ods. 1 O.s.p.) proti rozhodnutiu, proti ktorému je opravný prostriedok prípustný (§ 202 O.s.p.), preskúmal vec v rozsahu podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 212 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a konštatuje správnosť dôvodov rozhodnutia (§ 219 ods. 2 O.s.p.).

Len na zdôraznenie správnosti rozhodnutia považuje odvolací súd za potrebné uviesť:

V odvolacom konaní žalovaný namietal, že predmet leasingu bol žalobcom odpredaný ešte pred účinnosťou výpovede leasingových zmlúv. Žalovaný sa o výpovedi zmluvného vzťahu dozvedel až dorúčením platobného rozkazu v predmetnej veci. Výška sumy 33.000,- eur (fa č. OA. za ktorú žalobca odpredal ťahač, resp. výška sumy 5.225,- eur, za ktorú odpredal náves nezodpovedá všeobecným cenám motorových vozidiel v relevantnom čase a priestore. Aj krátkosť času od odobratia vozidla do jeho predaja tretej osobe zakladajú vážne pochybnosti o úprimnom záujme žalobcu odpredať predmety leasingu za najvyššiu možnú cenu, a teda minimalizovať škodu.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil, že žalovaný porušil povinnosť spočívajúcu v úhrade splátok nájomného v zmysle splátkového kalendára, na základe čoho bol žalobca nútený predčasne zmluvy ukončiť. Zároveň z predložených dôkazov nepochybne vyplýva, že žalovaný porušil záväzky zo zmluvy a že ukončenie zmluvy bolo uskutočnené v súlade s VZP.

Pokiaľ žalovaný namietal výšku sumy, za ktorú žalobca odpredal ťahač, žalovaný v odôvodnení odvolania neuviedol akú cenu považuje za primeranú, a preto v odvolacom konaní ani nebolo možné posúdiť, či toto tvrdenie žalovaného je opodstatnené.

Na základe uvedeného odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a za takto zistený skutkový stav správne aplikoval obsah zmlúv o finančnom prenájme s následnou kúpou prenajatej nehnuteľnosti č. SEUTN/XXX/XXXXXX zo dňa 28.6.2007 a zo dňa 26.7.2007 ako aj obsah Všeobecných zmluvných podmienok finančného prenájmu (leasingu) hnutel'nosti zo dňa 28.6.2007.

Vzhľadom na uvedené zistenia odvolací súd preto odvolaním napadnutý rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že v odvolaní úspešnému žalobcovi priznal trovy odvolacieho konania vo výške 599,55 eur predstavujúce

trovy právnej služby za jeden úkon (vyjadrenie k odvolaniu + paušálnu náhradu) podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z..

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.